

(א) וַיֵּלֶךְ וַיִּקְרָן (ב) וַיִּתְּנוּ רִשְׁשָׁן, (ג) בְּסִיָּא: כִּי־תֵי אִיסוּר, (ד) וְרִשְׁשָׁן מִחִינִין, (ה) וְחוֹרֵי מְלֹרַע פִּרְשָׁה וְ, (ו) וַיֵּלֶךְ דִּמְיָן, (ז) וַדָּף ל: וְשֵׁם דִּיָּה הִשְׁתַּלֵּם, (ח) וַיֵּלֶךְ שְׁתַּלֵּם, (ט) מִן מִדְקָאמֵר אֲבִי עַד הוּי דְּלוֹרִייתָא שִׁיךְ קוּדֶס וְעוֹד דִּהֶאֱכֹל וכו'. רש"א, י' ז"ל אָמוֹר רִבְנָן בְּטַעמָא וְאָמוֹר רִבְנָן בְּרֹבָא וכו' וכן אִיתָא הַתָּם, (י) וַדִּיָּה גַלִּי רַחֲמֵנָא,

←

הגהות הב"ח

(א) גְּבוּרָא וּלְבָסוּף פּוּגָם וְאִסוּר: (ב) רִשְׁשָׁן דִּיָּה כֹל שְׁטֵמָא וּמִמְשׁוֹ אִסוּר וְלוֹקִין וכו' יוֹתֵנ מִבְּבִדִּי: (ג) תִּיבִּי דִיָּה אָמֵר וכו' יִמָּא דְּמִדְרַ' יְהוּדָה וכו' מִדְרִבִּי יוֹתֵנן שְׁמַעֲיִין בְּהִידָּא: (ד) דִּיָּה אָמֵר רִישׁ לְקִישׁ וכו' לְפָגֵם שְׁאִמְרוּ לָא שְׁיֹכְלוּ וכו' מִה שְׁהִמְרִי חֲכָמִים בִּיָּט לְפָגֵם לָא מִיַּיִר וכו' לָא הִתְרִיב בִּיּוֹן שְׁאִילוֹ הִיתָּה: (ה) דִּיָּה אִיִּר יוֹחֵנן וכו' כְּגוֹן חֵלֶב שֶׁנֶּפֶל לְתוֹךְ בֶּשֶׂר אִו חֵלֶב גִּימּוּרָה שֶׁנֶּפֶל שְׁאִין מִמֶּשׁוּ: (ו) בִּאִידִּי כְּדֹאֲמֵר פֶּרֶק כֹּל הַבָּשָׂר דִּקְאָמֵר אֲבִי שְׁמַע מִיָּה וכו' אִי חִדּוּשׁ הוּא אַע"ג וכו' בֶּשֶׂר בַּחֲלָב הוּי דְּלוֹרִייתָא אֲלֵא לִרְיָךְ לוֹמֵר כְּגוֹן חֵלֶב וכו' וְטַעַם לָאו דְּלוֹרִייתָא וְהִי הִלְכְתָּא כִּי יוֹחֵנן כִּלִּיל: (ז) בִּאִידִּי גַבִּי זְרוּעַ בִּשְׁלֵה דְּאֵיל טוֹר זְהוּ הִיתֵר הִתֵּר מִכְּלָל אִיסוּר דְּאִיסוּר כּוּה דִּבְעֵלְמָא אִסוּר בְּה"ג שְׁהִיתֵר הַכְּתוּב לִנְשָׁל וכו' דִּנְקֻדָּשִׁים אִסוּר וכו' אַע"ג דְּבִפְרָק אֵלו עוֹבְרִין: (ח) בִּאִידִּי דִּקְאָמֵר רַבָּא לָא נִלְרַכָּא וכו' הִבִּי גִרְסִינָן לָא נִלְרַכָּא אֲלֵא לְהִיתֵר: (ט) בִּאִידִּי וְהִינֵנוּ מִשּׁוֹם וכו' טַעַם כְּעִיקָר הוּרָה אֲרוֹקִינְמָא:

השוכר את הפועל

דְּבִרֵי הַכֹּל אִסוּרָה. דּוּדְאִי עֵייל צֵה רִיחָא: וְהִאי דִידִי. הִאי צַת מִיחָא דְּאִסְרָנָא כִּפְתַּ חֲמָה וְחִצִּית פְּמוּחָה דְּמִי: הִכִּי הִלְכְתָּא. דְּנוֹתָן טַעַם לְפָגֵם מוֹתֵר: חוּמָן פּוּגֵם גְּרִיסִין רוֹמְחִין וּמַשְׂבִּית אֶת הָנוֹן: וְהִרְסִיתָן. עַל הָאוֹר אַחֵר שֶׁנֶּפֶל הַחוּמָן לְמוֹכֵן: וְכֵן הִיוּ עוֹשִׂין. נוֹתִינן חוּמָן לְמוֹךְ הַגְּרִיסִין לוֹנֵן וְהִיָּה מַשְׂבִּיתָן.

וּרְבִי דִימִי קֹאמֵר לֵה: לָא שִׁיאֲמְרוּ כו'.

חוּמְרָא הִיא כְּלוּמֵר לָא שְׁיֹכְלוּ לַתַּטִּי פִּגֵּם בְּצַבְשִׁיל מַחֲמַת דְּבִר אַחֵר כְּגוֹן שְׂתֵּהָא חֲסִירָה מִלָּא אִו יִמִּירָה דֹּאֵס נִפְגֵּם מַחֲמַת דְּבִר אַחֵר אִין תּוֹלִין הַפֵּגֶם בְּאִיסוּר וְאִסוּר: אֲלֵא. אִיזְהוּ טַעַם לְפָגֵם שְׁמוֹתֵר: כֹּל שְׁאִינָה חֲסִירָה. שׁוֹם תְּקוּן וְאִינָה נֶאֱכַלַת מִפְּנֵי זֶה כְּלוּמֵר וְאִיסוּר זֶה פּוּגֵם טַעֲמָה. וְאִינָה נֶאֱכַלַת לָאו דּוּקָא דְּכִיּוֹן דְּפָגִימַתָּה פּוֹרְתָא קִרִּי לֵה אִינָה נֶאֱכַלַת: וְאִינָא דֹאֲמִרִי. הֵא דִּרִישׁ לְקִישׁ לְקוּלָּא: נוֹטָן טַעַם לְפָגֵם **שְׁאִמְרוּ אִין אָמוֹר כו'**. כְּלוּמֵר אִין תּוֹלִין הַפֵּגֶם בְּדִבְרֵי אַחֵר לוֹמֵר חֲסִירָה הִיא מִלָּא וְאִילוּ הִיתָּה כְּמִיקוּנָה לָא הִיָּה זֶה הָאִיסוּר פּוּגִמָּה שְׁהִמְלָא הִיָּה מִצְטָל אֶת פִּגְמִית טַעַם הָאִיסוּר וּמִתְקִינוּ אֲלֵא כִיּוֹן דְּטַעַם הָאִיסוּר פּוּגִמָּה עֲכָשׁוּ כְּמוֹת שֶׁהִיא הִיָּה פִּגֵּם וּמוֹתֵר: **לִל שְׁטַעֲמוּ וּמִמְשׁוּ** (א) **לוֹקִין עֵלוּ וְהוּ וְהוּ כִיּוֹת בְּכַדִּי אֲכִילַת פֶּרֶם**. וְעַל כְּגוֹן זֶה נֶאֱמַר שִׁיעוֹר כִּיּוֹת בְּכַדִּי אֲכִילַת פֶּרֶם הִלְכָה לְמַשָּׁה מִסִּינִי שֶׁאֵס יֵשׁ בְּכַשִּׁיעוֹר פֶּרֶם שֶׁל תִּצְבֹּשִׁיל כִּיּוֹת מִן הָאִיסוּר לוֹקִין עֵלוּ אַע"פ שְׁאִין כִּיּוֹת שֶׁל אִיסוּר נֶאֱכַל בְּצַת אַחַת כִּיּוֹן דֹּאִינוּ שׁוּהָ בְּצִאֲכִילָתוֹ מִשְׁהַתְחִיל לֶאֱכֹלוּ עַד שֶׁגִּמְרוּ אֲלֵא כְּדִי אֲכִילַת פֶּרֶם מִנְטֵרַפַת אֲכִילָתוֹ וְלוֹקָה אֲכַל אֵס אִין בְּכַדִּי אֲכִילַת פֶּרֶם שֶׁל תִּצְבֹּשִׁיל אִיסוּר^(א) הוּאִיל וְשׁוּהָ בְּצִאֲכִילָתוֹ כִּיּוֹת^(ב) יוֹתֵר מִכְּדִי אֲכִילַת פֶּרֶם הוּוּ לְהוּ כְּשִׁמִּי אֲכִילוֹת שֶׁל

שְׁנֵי יָמִים וְאִין לוֹקִין דְּקִיס לְהוּ לִרְבִּנָן דֹּאֲכִילַת פֶּרֶם הוּי שִׁיעוֹר שְׁהִיִּת אֲכִילָה. וּפֶרֶם הִיא חֲזִי כְּכֵר שֶׁל עִירוֹבִי תַּחוּמִין וְשִׁיעוֹר חֲכָמִים כְּכֵר מִג' לִקַּב חֲזִיָּה לְצִית הַמְנוּעָה שֶׁנֶּאֱמַר צֶה וַיִּקְרָא יִדן וְהֶאֱכֹל בְּצִית יִכְבֵּם בְּגִדֵּי פִרְשׁוֹהוּ חֲכָמִים לְשׁוּהָ צֶה שִׁיעוֹר אֲכִילָה כְּדִתְנִיָּא^(א) וְהֶאֱכֹל בְּצִית וְהִשּׁוּכַב בְּצִית אִין לִי אֲלֵא שׁוּכַב וְאוֹכֵל לָא אוֹכֵל וְלֹא שׁוּכַב מִנִּין תִּלְמוּד לוֹמֵר יִכְבֵּם אֶת בְּגִדֵּי רִצְהָ אֵס כֵּן מִה תִּלְמוּד לוֹמֵר הֶאֱכֹל וְהִשּׁוּכַב לִיתָן שִׁיעוֹר לְשׁוּכַב כְּדִי אֲכִילָה וְכִמָּה הִיא אֲכִילָה כְּדִי אֲכִילַת פֶּרֶם וְהוּא אֲרַבַּע בִּצְיִס:

(שס דף קה). ועוד דהאוכל בשר בחלב אוכל ממשו של איסור כשאוכל הבשר כדאמר פרק כל הבשר (שס)^(א) אלא לריך לומר כגון חלב

נימוח שנפל ונבלע לתוך הבשר דליכא רק טעם בעלמא וטעם לאו דאורייתא^(ב) מדקאמר אבוי שמע מינה טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי סלקא דעתך דרבנן מבשר בחלב אמאי לא גמרינן דחידוש הוא אי חידוש אע"ג דליכא טעמא נמי משמע דכי נמי ליתא בעלמא אלא מדרבנן גבי בשר בחלב הוי דאורייתא והכי הלכתא כר' יוחנן וכן משמע בפרק כל הבשר בשמעמא דטיפת חלב דאמר אבוי טעמו ולא ממשו דאורייתא דאי מדרבנן וכו' ורבא אמר דרך ביטול אסרה תורה משמע דסבר רבא טעמו ולא ממשו דאורייתא גבי זרוע בשלה דאיל טיר^(א) והוא היתר מכלל איסור כזה שהתיר הכתוב לנשל הזרוע עם האיל ואמר רבא לא נלרכא אלא לטעם כעיקר דנקדשים אסור מכל אשר יגע בבשרה יקדש וגבי זרוע בשלה שרי מדנקט רבא טעם כעיקר דקדשים אסור משמע הא בחולין שרי וקרא דגישולי עובדי כוכבים שזוה הכתוב להגעיל כלי מדין אע"פ שלא היה בהם רק טעם מיניה לא גמרינן דחידוש הוא דהא אפי' קדירה צת יומא א"א דלא פגמה פורתא ופס"ה אסרה רחמנא אלמא חידוש הוא אלא לא גמרינן מיניה ואע"פ דבפרק אלו עוברין בפסחים (דף מד:) מייתי קרא דמשרת ענבים גבי טעם כעיקר לאו דרשא גמורה מדאורייתא היא אלא אסמכתא בעלמא ולעולם טעם כעיקר לאו דאורייתא כך שיטת רש"י ולא נראה לר"ת דהא ר' יוחנן אית ליה דר"ע פרק אלו עוברין (שס דף מד:) דליף טעם כעיקר מגישולי עובדי כוכבים ואין לומר דאסמכתא בעלמא היא דהא פריך התם והאי משרת להיתר מטטקף לאיסור הוא דאתא האי מיבעי ליה לטעם כעיקר מדפריך הכי בזהיא אלמא דרשא גמורה היא דהא ר"ע מוכח מיניה היתר מטטקף לאיסור לחייב מלקות לגזיר ששרה פתו ביין ויש צו להטטקף מפת ומיין ורבנן מוכחים מיניה טעם כעיקר וכי היכי דלר"ע הוי דרשא גמורה גבי היתר מטטקף לאיסור מדחייב עליה מלקות ה"נ לרבנן הוי דרשא גמורה מדאורייתא דטעם כעיקר דאורייתא וההיא דפרק כל הבשר (חולין דף קה). דאמר רבא דרך ביטול אסרה תורה דמשמע דפליג על אבוי ויסבור דטעם כעיקר לאו דאורייתא דכפרישית לפי שיטת רש"י

לא היא אלא ודאי גס רבא ס"ל דטעם כעיקר דאורייתא דבפרק התערובות (נכחים דף עט.) קאמר רבא^(א) אימור דאמרי רבנן רובא ובעטמא וכי היכי דברובא הוי דאורייתא מאחרי רבים להטות ה"נ בטעמא והתם בפרק כל הבשר ה"ק רבא לאבוי מבשר בחלב לא תוכל להוכיח דטעמו ולא ממשו דאורייתא דהיינו טעם כעיקר משום דבשר בחלב דרך ביטול אסרה תורה ודחויא בעלמא הוא אכל ודאי טעם כעיקר דאורייתא כדאמר ליה בפסחים (דף מד:) ממשרת ענבים וההיא דפרק גיד הנשה (חולין דף נס:) דגבי זרוע בשלה דקאמר רבא^(ב) גרסינן לא נלרכא אלא להיתר מטטקף לאיסור דבקדשים אסור מכל אשר יגע בבשרה יקדש והכא שרי כגון שמקלַת בשר הכתף עם כל הזרוע חוץ לרזוט ובזלע האיל מן הזרוע חצי שיעור כדפי' פרק גיד הנשה (שס דף טז.)^(א) אכל חולין אִין היתר מטטקף לאיסור בחולין מקדשים לא גמרינן ועוד יש ליישב גירסת הספרים והכי פירושו דבקדשים אסור וה"ה בחולין ונקט קדשים משום דאייירי צהו קרא דכל אשר יגע בבשרה יקדש^(ב) היינו משום דאי לא אשכחנא קרא אחרינא לאשמעינן טעם כעיקר ואוקינמא קרא דחטאת לטעם כעיקר קודם מלהיתר מטטקף לאיסור אכל צתר דחזינן טעם כעיקר ממקום אחר ודאי אוקמינן לקרא דחטאת להיתר מטטקף לאיסור ומכל מקום מייתי ליה לטעם כעיקר משום דהדרשא פשוטה יותר כי כן רגיל התלמוד גבי מילה לדחות שבת מיום השמיני ובפרק ר"א דמילה (שצח דף קנב). דריש לה מנן שמונת ימים וכן למול במקום נגע והכי מוכח דטעם כעיקר שרי גבי איל טיר כגון שמבשל

עבודה זרה

סו.

בא א טוֹשִׁיעַ יִיד סִימָן קֶלֶד סַעֲיָף יִי:
בב ב מִיִּי פִטְרִי מַהֲלִי מֵאֲכָלוֹת אִסוּרוֹת הִלְכָּה כַּח סַמָּה לְאִוִּין קַמָּא טוֹשִׁיעַ יִיד סִימָן קֶד סַעֲיָף צ:
בג ג טוֹר שִׁיעַ שֵׁם סַעֲיָף ג:
בד ד מִיִּי שֵׁם הִלְכָּה ב וְהִלְכָּה ג:

בא א טוֹשִׁיעַ יִיד סִימָן קֶלֶד סַעֲיָף יִי:
בב ב מִיִּי פִטְרִי מַהֲלִי מֵאֲכָלוֹת אִסוּרוֹת הִלְכָּה כַּח סַמָּה לְאִוִּין קַמָּא טוֹשִׁיעַ יִיד סִימָן קֶד סַעֲיָף צ:
בג ג טוֹר שִׁיעַ שֵׁם סַעֲיָף ג:
בד ד מִיִּי שֵׁם הִלְכָּה ב וְהִלְכָּה ג:

אמר רב יהודה **אמר** שמואל **הבי** הִלְכְּתָא. ה"ג צִסְפָּרִיס וְכֵן נִרְאֵה מִדְּאֲמֵר בְּסִמּוֹן מִדְרִי כּוֹלֵן נִלְמוּד נוֹתָן טַעַם לְפָגֵם מוֹתֵר וּמֵאִי מִדְרִי כּוֹלֵן וְכִי מִשּׁוֹם דְּמַפְרָשִׁין לְמַתְנִי לִיְהוּ סַבְרִי לֵה אֲלֵא מִדְגֵר' הִכִּי הִלְכְתָּא נִימָא^(א) מִדְר' יְהוּדָה שְׁמַעִי בְּהִידָּא וְכֵן מִדְר' יוֹחֵנן בְּהִידָּא בְּסִמּוֹן דִּקְאָמֵר אֵס רִיצָה נוֹתָן טַעַם לְפָגֵם מוֹתֵר וּמַסְתַּמָּא רַבָּה צֵר צֵר חֲנָה וְרַב^(ב) (אֲדִיר) נְמִי בְּצִאֵל לְפֶרֶשׁ הַמִּשְׁנָה כְּמוּ כֵן אֲזִיל בְּשִׁיעֻמִּיָּהוּ: **נעשה** כְּמִי שֶׁהִשְׁבִּיחַ כו'. תִּמְנָה אֲמַאי נִקְטָן הֵאֵל לִישָׁנָא דֵּהָא וְדֵאִי מַשְׂבִּית הוּא וי"ל לְפִי שְׁעִיקָר הַשָּׂצָה לָא הוּי עַד לְאַחֵר שִׁרְתִּיתוּ ויִלְנְנוּ: וּ**קְוֹרֵאִין** אוֹתוֹ שְׁחֵלִיִּים. לְפִי שֶׁהִיוּ רְגִילִין לִהְיוֹת צו חוּמָן כְּמוּ בְּשַׁחֲלִים כְּדֹאֲמִרִין לְעִיל " גַּבִּי (תַּחֲלִי) אִי אִיכָא צֶהוּ חֲלָל מִיַּגִּיר (י) צֶהוּ וְאִשְׁמַעֲיָין רַב דִּימִי שְׁהִיָּה מַשְׂבִּית מִן הַחוּמָן: **אמר** רִישׁ לְקִישׁ נ"ט **לפגם**. (י) לָא שְׁיֹכְל לּוֹמֵר שֶׁהִקְדִּירָה נִפְגַּמַת מַחֲמַת דְּבִר אַחֵר כו' לֵהֲאִי לִישָׁנָא קַמָּא הוּי לְחוּמְרָא וְה"ק מִה שֶׁהִמְרִי חֲכָמִים פִּגֵּם לָא מִיַּיִר בְּפָגֶם שֵׁיט לְמַלּוּת בְּדִבְרֵי אַחֵר כְּגוֹן בְּחִסְרוֹן מִלָּא אִו צִיתְרוֹן כִּי אֲזוּתוֹ פִּגֵּם וְדֵאִי לָא הִתְרִיב כְּמוּ שְׁאִילוֹ הִיתָּה כְּתִקוּנָה מִלָּא מִמְלָא וּתְבַלְיִן הִיָּה הָאִיסוּר נוֹתָן בְּצַס טַעַם לִשְׂצַח אֲלֵא אִיזְהוּ פִּגֵּם שְׁמוֹתֵר כֹּל שְׁאִינָה חֲסִירָה כְּלוֹם וְאִינָה נֶאֱכַלַת מִפְּנֵי זֶה פִּירוּשׁ שֶׁהָאִיסוּר פּוּגִמָּה וְאִינָה נֶאֱכַלַת לָאו דּוּקָא שְׁאִינָה נֶאֱכַלַת כִּלל אֲלֵא כְּלוּמֵר שֶׁנִּפְגַּמַת וְאִינָא דֹאֲמִרִי אָמֵר ר"ל נוֹתָן טַעַם לְפָגֵם שְׁאִמְרוּ אִין אָמוֹר קְדִירָה וְזוּ דְּלִקּוּלָּא קֹאמֵר וְה"ק אִין תּוֹלִין הַפֵּגֶם בְּדִבְרֵי אַחֵר כְּדִי לְאִסוּר שִׁיאֲמְרוּ אִין הַפֵּגֶם מַחֲמַת הָאִיסוּר אֲלֵא מַחֲמַת יִתְרוֹן אִו חֲסְרוֹן

מִלָּא וְאִילוּ הִיתָּה כְּתִקוּנָה לָא הִיָּה הָאִיסוּר פּוּגִמָּה וְאִסוּר אִין אָמוֹרִין כִּךְ אֲלֵא כִיּוֹן שְׁהִיא פּוּגִמַת עֲכָשׁוּ כְּמוּ שְׁהִיא צִין שְׂתֵּהָא חֲסִירָה אִו יִמִּירָה מִלָּא מוֹתֵר: **א"ל** יוֹחֵנן **בָּא שְׁטַעֲמוּ וּבִמְשׁוּ אִסוּר וְלוֹקִין עֲלִיו שְׁטַעֲמוּ וְלֹא בִּמְשׁוּ אִסוּר וְאִין לוֹקִין עֲלִיו**. פי' רש"י בְּפֶרֶק גִּיד הַנֶּשֶׁה (חולין דף קס:) מִכָּאֵן דְּטַעַם כְּעִיקָר לָאו דְּלוֹרִייתָא ופי' כְּגוֹן (כ) חֲלָב שֶׁנֶּפֶל לְתוֹךְ בֶּשֶׂר אִו חֲלָב שֶׁנֶּפֶל נִימּוּחַ שְׁאִין מִמְשׁוּ בְּעִין וְאִין נִרְאֵה מִה שְׁפִי רש"י חֲלָב שֶׁנֶּפֶל לְתוֹךְ בֶּשֶׂר דֹּאֲפִילוּ לְפִירוּשׁ רש"י דְּטַעַם כְּעִיקָר לָאו דְּלוֹרִייתָא מוֹדֵה בְּצִשֵׁר בַּחֲלָב דֵּהוּ דְּלוֹרִייתָא דְּדַרְךְ בִּישׁוּל אִסְרָה תוֹרָה כְּדֹאֲמֵר בְּשַׁמְעִתָּא דְּטִיפַת חֲלָב כו' פ' כל הבשר (שס)^(א) אלא לריך לומר כגון חלב נימוח שנפל ונבלע לתוך הבשר דליכא רק טעם בעלמא וטעם לאו דאורייתא^(ב) מדקאמר אבוי שמע מינה טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי סלקא דעתך דרבנן מבשר בחלב אמאי לא גמרינן דחידוש הוא אי חידוש אע"ג דליכא טעמא נמי משמע דכי נמי ליתא בעלמא אלא מדרבנן גבי בשר בחלב הוי דאורייתא והכי הלכתא כר' יוחנן וכן משמע בפרק כל הבשר בשמעמא דטיפת חלב דאמר אבוי טעמו ולא ממשו דאורייתא דאי מדרבנן וכו' ורבא אמר דרך ביטול אסרה תורה משמע דסבר רבא טעמו ולא ממשו דאורייתא גבי זרוע בשלה דאיל טיר^(א) והוא היתר מכלל איסור כזה שהתיר הכתוב לנשל הזרוע עם האיל ואמר רבא לא נלרכא אלא לטעם כעיקר דנקדשים אסור מכל אשר יגע בבשרה יקדש וגבי זרוע בשלה שרי מדנקט רבא טעם כעיקר דקדשים אסור משמע הא בחולין שרי וקרא דגישולי עובדי כוכבים שזוה הכתוב להגעיל כלי מדין אע"פ שלא היה בהם רק טעם מיניה לא גמרינן דחידוש הוא דהא אפי' קדירה צת יומא א"א דלא פגמה פורתא ופס"ה אסרה רחמנא אלמא חידוש הוא אלא לא גמרינן מיניה ואע"פ דבפרק אלו עוברין בפסחים (דף מד:) מייתי קרא דמשרת ענבים גבי טעם כעיקר לאו דרשא גמורה מדאורייתא היא אלא אסמכתא בעלמא ולעולם טעם כעיקר לאו דאורייתא כך שיטת רש"י ולא נראה לר"ת דהא ר' יוחנן אית ליה דר"ע פרק אלו עוברין (שס דף מד:) דליף טעם כעיקר מגישולי עובדי כוכבים ואין לומר דאסמכתא בעלמא היא דהא פריך התם והאי משרת להיתר מטטקף לאיסור הוא דאתא האי מיבעי ליה לטעם כעיקר מדפריך הכי בזהיא אלמא דרשא גמורה היא דהא ר"ע מוכח מיניה היתר מטטקף לאיסור לחייב מלקות לגזיר ששרה פתו ביין ויש צו להטטקף מפת ומיין ורבנן מוכחים מיניה טעם כעיקר וכי היכי דלר"ע הוי דרשא גמורה גבי היתר מטטקף לאיסור מדחייב עליה מלקות ה"נ לרבנן הוי דרשא גמורה מדאורייתא דטעם כעיקר דאורייתא וההיא דפרק כל הבשר (חולין דף קה). דאמר רבא דרך ביטול אסרה תורה דמשמע דפליג על אבוי ויסבור דטעם כעיקר לאו דאורייתא דכפרישית לפי שיטת רש"י לא היא אלא ודאי גס רבא ס"ל דטעם כעיקר דאורייתא דבפרק התערובות (נכחים דף עט.) קאמר רבא^(א) אימור דאמרי רבנן רובא ובעטמא וכי היכי דברובא הוי דאורייתא מאחרי רבים להטות ה"נ בטעמא והתם בפרק כל הבשר ה"ק רבא לאבוי מבשר בחלב לא תוכל להוכיח דטעמו ולא ממשו דאורייתא דהיינו טעם כעיקר משום דבשר בחלב דרך ביטול אסרה תורה ודחויא בעלמא הוא אכל ודאי טעם כעיקר דאורייתא כדאמר ליה בפסחים (דף מד:) ממשרת ענבים וההיא דפרק גיד הנשה (חולין דף נס:) דגבי זרוע בשלה דקאמר רבא^(ב) גרסינן לא נלרכא אלא להיתר מטטקף לאיסור דבקדשים אסור מכל אשר יגע בבשרה יקדש והכא שרי כגון שמקלַת בשר הכתף עם כל הזרוע חוץ לרזוט ובזלע האיל מן הזרוע חצי שיעור כדפי' פרק גיד הנשה (שס דף טז.)^(א) אכל חולין אִין היתר מטטקף לאיסור בחולין מקדשים לא גמרינן ועוד יש ליישב גירסת הספרים והכי פירושו דבקדשים אסור וה"ה בחולין ונקט קדשים משום דאייירי צהו קרא דכל אשר יגע בבשרה יקדש^(ב) היינו משום דאי לא אשכחנא קרא אחרינא לאשמעינן טעם כעיקר ואוקינמא קרא דחטאת לטעם כעיקר קודם מלהיתר מטטקף לאיסור אכל צתר דחזינן טעם כעיקר ממקום אחר ודאי אוקמינן לקרא דחטאת להיתר מטטקף לאיסור ומכל מקום מייתי ליה לטעם כעיקר משום דהדרשא פשוטה יותר כי כן רגיל התלמוד גבי מילה לדחות שבת מיום השמיני ובפרק ר"א דמילה (שצח דף קנב). דריש לה מנן שמונת ימים וכן למול במקום נגע והכי מוכח דטעם כעיקר שרי גבי איל טיר כגון שמבשל